江城区南恩街道北环路金源广场大润发“8·18”一般坠亡事故调查报告

文章来源: 江城区安监局　发布时间: 2019-01-17 16:53:49

2018年8月18日20时30分许，江城区南恩街道北环路金源广场大润发发生一起高处坠落，造成1人死亡的生产安全事故（以下简称”8.18”事故全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2018年8月19日阳江市安全生产委员会办公室对“8?18”事故实行挂牌督办。2018人民政府依法成立了江城区南恩街道北环路金源广场大润发”8?18”事故调查组（以下简称调查组），该调查组由区政府办公室、区安监局、区总工建设局、南恩街道办事处、区人社局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局派员组成，并邀请区检察院陈奇劲副检察长参与事故调查。事故调查组面调查取证工作。经调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，对事故责任者和责任单位提出了处理意见，并提出了事故防范查报告如下：

一、工程项目概况

（一）建设单位基本情况

阳江北环大润发电器店室内装饰工程（含户外广告牌安装）建设单位是阳江苏宁云商销售有限公司，成立日期：2008年11月27日，注册资金址：阳江市江城区东风一路19号之一（雨田广场）第一、二层，统一社会信用代码：914417026824477491，法定代表人：鲍东昇，经营范围：商工程位于江城区南恩街道北环路金源广场大润发商场，工程范围是北环路大润发商场内的苏宁易购的室内装饰以及大润发商场外的苏宁易购广告276155元整。

（二）承建单位基本情况

阳江北环大润发电器店室内装饰工程（含户外广告牌安装）承建单位是南京路铁建筑安装工程有限公司，成立日期：2004年01月05日，注册资司地址：南京市沿江工业开发区新华路148号—88，统一社会信用代码：91320116756896927T，法定代表人：桑正吟，经营范围：土木工程、补修、园林绿化等。

工程建设单位阳江苏宁云商销售有限公司与承建单位南京路铁建筑安装工程有限公司于2018年8月14日签订了《装饰工程合同》《建筑工程安全了双方权利与义务、工程技术标准、工程质量要求、工程造价、工程安全管理和竣工日期等事项（合同约定竣工日期为2018年8月18日，事故发生时在建设期间）。

（三）事故基本信息

1、事故发生时间：2018年8月18日20时30分。

2、事故发生地点：江城区南恩街道阳江润良商业有限公司北环路金源广场大润发商场（以下简称北环路大润发商场）。

3、事故类别：高处坠落。

4、事故等级：一般事故。

5、事故伤亡情况：1人死亡。

6、直接经济损失：107万元。

（四）涉事人员基本情况

邹功宏，男，汉族，身份证号码：340521******503X，住址：安徽省当涂县塘南镇兴永村邹垛自然村33号。于2018年8月18日20时30分左右场安装苏宁易购外广告牌时，不慎高处坠落，当场死亡。

（五）事故概况

事故发生在在北环路大润发商场，事故发生时邹功宏和杨必峰在北环路大润发商场外墙安装苏宁易购广告牌（灯箱式广告牌，内有照明灯用于夜该广告牌位置设置在大润发商场外墙的三楼和四楼之间，用钢架结构连接北环路大润发商场外墙体，广告牌与墙体之间约有1.5米距离，事故发生时在用于连接广告牌与墙体之间的钢架结构上进行广告牌的电线线路拉接工作，工作位置距离位于二楼的雨蓬蓬顶约有六米高度，在进行工作期间邹功佩带安全防护用品（包括安全带、安全帽）。

二、事故发生经过、救援、和善后情况

（一）事故经过

2018年8月18日5时30分左右，南京路铁建筑安装工程有限公司阳江北环大润发电器店室内装饰工程项目负责人贺建伟安排杨必峰和邹功宏到北
行苏宁易购广告牌安装工作，直至18时左右广告牌安装完毕。广告牌安装完毕后邹功宏和杨必峰收拾工具回到酒店会同贺建伟一同外出吃晚饭，18
北环路大润发商场时贺建伟发现刚安装好的苏宁易购广告牌的灯光没有照明效果，就再次安排邹功宏和杨必峰对该广告牌进行维修。20时30分左右
的过程中突然身体往后一仰坠落到二楼雨蓬蓬顶上。

（二）救援情况

事故发生后，杨必峰马上向贺建伟汇报了事故情况，两人到达二楼雨蓬蓬顶发现邹功宏头部流血。于是，贺建伟马上拨打120求救，约10分钟
医生到场对邹功宏进行急救，检查发现邹功宏已没有了生命体征，宣布死亡。21时15分，贺建伟拨打110报警，接警后阳江市公安局江城分局、南恩
局、南恩街道办事处等单位派员对该事故进行调查、取证。

（三）善后处理情况

事故发生后，南京路铁建筑安装工程有限公司立即做好死者家属的安抚工作，并积极与死者家属协商有关赔偿问题。于2018年8月23日，南京路
限公司与死者邹功宏的家属协商达成赔偿协议，南京路铁建筑安装工程有限公司一次性赔偿死者家属人民币107万元（包括一次性工亡补助金、丧葬
抚恤金、被抚养人生活费及精神损失赔偿等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

“8?18”事故造成1人死亡，直接经济损失107万元。

三、政府职能部门履行安全监管职责情况

阳江市城市管理和综合执法局广告中队

根据《印发阳江市城市综合管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阳府办〔2010〕41号）市城市管理和综合管理局设8个内设机构
政建设科、市政管理科、景观管理科（市户外广告设置管理领导小组办公室、市城区绿化委员会）、市容管理科、行政许可科、城市管理督察科、执
城市管理行政执法支队）。根据第三条第八款规定，执法监察科（阳江市城市管理行政执法支队）负责“……户外广告的设置管理和人民防空等有关
律、法规、规章规定的行政执法和行政处罚工作。”，行政执法支队下设8个工作机构，其中包括直属巡逻大队。

经查，户外广告设置管理和行政执法工作具体由直属巡逻大队下设的广告中队负责。2012年9月3日，阳江润良商业有限公司（即北环路大润发
江市城市综合管理局申请取得了《户外广告设置许可证》，证号：（GG2012）900号，该证的设置期限为2012年9月3日至2013年9月3日，在“8
该证件已失效。阳江润良商业有限公司新设置的苏宁易购广告牌没有向阳江市城市管理和综合管理局申请户外广告设置许可并取得《户外广告设置许
告中队履职情况，“8·18”事故调查组向阳江市城市管理和综合执法局送达《关于配合江城区南恩街道北环路金源广场大润发“8·18”事故调查组调
提供2018年以来对市区户外广告行政执法相关执法文书、卷宗、宣传资料等相关材料，该局只提能供2018年8月25日至9月16日期间对户外广告检查
况，没有材料反映广告中队在“8·18”事故发生前对市区户外广告的监督检查情况。

综上所述，阳江市城市综合管理广告中队在“8·18”事故中未认真履行对户外广告设置的监督检查职责，未发现阳江市润良商业有限公司（即北
在未取得《户外广告设置许可证》进行设置户外广告牌的违法行为。阳江市城市综合管理广告中队存在监督检查不到位行为。

四、事故发生的原因

（一）事故直接原因

邹功宏未取得架子工（高处作业）特种工作业操作证，电工操作证未复审已过期失效（2013年取得电工作业证，2016年未进行复审该证件），
牌安装作业时没有佩带安全帽、安全绳等安全防护用品，禁止在夜间、雨天恶劣天气下作业。违反了户外广告相关施工管理规范的规定，在作业过程
二楼雨蓬蓬顶死亡，是事故发生的直接原因。同时，依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30条）及其
录》的有关规定，高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业，其中作业范围包括利用专业设备进行建筑物内
工作业指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）；故邹功宏的工作性质属高处和电工特种作

（二）事故间接原因

1、南京路铁建筑安装工程有限公司安全生产管理不到位，聘请未取得特种作业操作证的从业人员从事高处和电工作业；安全教育培训不到位，
岗前安全生产培训教育；未严格监督、教育从业人员按照使用规则佩带、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，是事故发生的间接原因之

2、南京路铁建筑安装工程有限公司阳江北环大润发电器店室内装饰工程项目负责人贺建伟未认真履行安全生产管理职责，未能认真督促、检查
作，对员工未按照使用规则佩带、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的人的不安全行为这一事故隐患未及时进行纠正消除；对员工违反
工规范管理规定在夜间、雨天恶劣天气下作业的不安全行为这一事故隐患未及时进行纠正消除，是事故发生的间接原因之二。

五、事故的性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规
事故。

六、责任认定和处理建议

（一）建议给予诫勉谈话人员（1人）

姜建龙，阳江市城市管理和综合执法局广告中队队长，负责户外广告的设置管理和人民防空等有关城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政作。经查，广告中队在“8·18”事故发生前未对市区户外广告的设置进行监督检查，也没有巡查发现阳江市润良商业有限公司（即北环路大润发商场广告设置许可证》进行设置户外广告牌的违法行为。

终上所述，姜建龙作为阳江市城市管理和综合执法局广告中队队长存在对户外广告设置监督检查不到位的行为，对本次事故发生负有管理不到位关部门根据有关规定对姜建龙进行诫勉谈话。

（二）给予行政处罚单位及人员

1、南京路铁建筑安装工程有限公司

（1）、安全生产管理不到位，聘请未取得特种作业操作证的从业人员从事电工和高处作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立，健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产”和第二十经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业”的规定；（2）、安全教育培宏没有进行岗前安全生产培训教育，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业业”的规定；（3）、未严格监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共第四十二条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”的规

综上所述，南京路铁建筑安装工程有限公司对事故的发生负有管理责任。建议由江城区安全生产监督管理局依照《生产安全事故报告和调查处理493号)第三十七条第一款和第四十三条第一款的规定，对南京路铁建筑安装工程有限公司给予罚款的行政处罚。

2、贺建伟，南京路铁建筑安装工程有限公司阳江北环大润发电器店室内装饰负责人

贺建伟作为阳江北环大润发电器店室内装饰负责人未认真履行安全生产管理职责，未能认真督促、检查本公司安全生产工作，对员工未按照使用合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的人的不安全行为这一事故隐患未及时进行纠正消除，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;……”的规定,对事故的发生议由江城区安全生产监督管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第三十八第(-)项和第四十三条第一款的规定,对贺建伟罚。

3、阳江润良商业有限公司

经查，阳江润良商业有限公司（即北环路大润发商场）于2012年9月3日向阳江市城市综合管理局取得了《户外广告设置许可证》，证号：（GC证的设置期限是2012年9月3日至2013年9月3日，在”8?18”事故发生时，该证件已失效。阳江润良商业有限公司新设置的苏宁易购广告牌未向阳江管理局申请许可，其行为违反了《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院第101号令）第十一条 “在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等外型美观，并定期维修、油饰或者拆除。大型户外广告的设置必须征得城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续由阳江市城市管理和综合管理局依照《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院第101号令）第三十六条第一款“有下列行为之一者，由城市人民政政主管部门或者其委托的单位责令其停止违法行为，限期清理、拆除或者采取其他补救措施，并可处以罚款（一）未经城市人民政府市容环境卫生行擅自设置大型户外广告，影响市容的；”规定,对阳江润良商业有限公司给予罚款的行政处罚。

七、防范措施

(一)吸取教训,举一反三,进一步提高安全生产工作重要性的认识

市直行业主管部门要正确认识当前的安全生产形势,进一步增强做好安全生产工作的紧迫感和责任感,切实加强领导,狠抓工作落实,防止和减少生产保安全生产形势稳定。

(二)加大安全生产监管力度

市直行业主管部门和各镇（街道）要按照“行业主管”和“属地管理”的原则,依法履行职责,加强对本辖区户外广告安装行业的安全生产监督检道）对发现违法设置户外广告的行为要及时函告市直行业主管部门，以法律法规的威严性和强制性,强势推进企业安全生产主体责任落实到位。

(三)强化企业安全生产责任管理

企业要高度重视安全生产工作,加强安全生产管理,建立健全安全管理机构、制度和责任体系。企业主要负责要对本单位的安全生产工作全面负责产职责,加强安全生产隐患排查治理。

(四)严格落实责任追究制度

要按照“四不放过”的原则,切实落实事故责任倒查制度,严格责任追究。

江城区“8·18”事故调查组（代章）

2018年12月13日